

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1389/2532

นายเที่ยง จำขึ้น

โจทก์

นางกระจาง แจ่มประไพ กับพวก

จำเลย

นายธงชัย สมใจ ทนายจำเลยที่ 1 - 4, 6

- 7

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 43

ความว่า คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 1-4,6-7 เพ็งทราบว่โจทก์ได้ถึงแก่กรรมไปตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 ปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้านที่เสนอมาพร้อมคำร้องนี้ โจทก์มีนางทาบ จำขึ้น เป็นภรรยา ขอศาลได้โปรดหมายเรียกนางทาบ จำขึ้น เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ ผู้มรณะต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งเจ็ดไปทำการแบ่งแยกโฉนด ที่ดินตามส่วนของโจทก์เนื้อที่ 5 ไร่ตามแผนที่ท้ายฟ้องในเส้นขวางสีแดงให้แก่โจทก์ ถ้าไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งเจ็ด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 106)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยที่ 1-4,6-7 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 115)

โดยศาลชั้นต้นมีหมายเรียกนางทาบ จำขึ้น และนัดพร้อมแล้วนางทาบ จำขึ้น
แถลงว่าไม่ประสงค์จะเข้าเป็นคู่ความแทนที่แต่จะให้นายเทพ จำขึ้น บุตรโจทก์เข้า
เป็นคู่ความแทน(อันดับ 126)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่า นางทาบ จำขึ้น ภรรยาโจทก์ไม่ประสงค์จะเข้าเป็นคู่
ความแทนที่ และนายเทพ จำขึ้นบุตรโจทก์ซึ่งเป็นทายาทโจทก์ได้ขอเข้าเป็นคู่ความ
แทนที่โจทก์ผู้มรณะ และศาลได้สั่งอนุญาตไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่า นางทาบ จำขึ้น ภรรยาโจทก์ไม่ประสงค์จะเข้าเป็นคู่
ความแทนที่ และนายเทพ จำขึ้นบุตรโจทก์ซึ่งเป็นทายาทโจทก์ได้ขอเข้าเป็นคู่ความ
แทนที่โจทก์ผู้มรณะ และศาลได้สั่งอนุญาตไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น